

1504577-67.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... nº 1675-31.2014- fls. 185/186) e tráfico de drogas - proc. nº 1790-86.2013 - fls. 186), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão 14 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. A reincidência prepondera sobre a confissão. Sem outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504577-67.2020.8.26.0576 - 2020/001207

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2204843/2020 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 8658856 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5803/20/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2204843 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

Rogério Viana

Artigo da Denúncia:

art. 155, caput, do CP

Aos 15 de março de 2022, às 14:45h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, de forma virtual (nos termos do Provimento CSM nº 2520/19 e Comunicado CG nº 284/20), através do aplicativo Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado Rogério Viana, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda as testemunhas Vinicius Miguel Soares e Rafael Soares. Ausente a vítima P M M. Pelas partes houve a desistência da vítima e testemunha Vinicius Miguel Soares, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foi colhido o depoimento da testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Defensor do acusado, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ROGÉRIO VIANA, qualificado nos autos, foi

denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque em 22 de julho de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Marta Gonçalves, nº 103, no Residencial Cidade Jardim, em São José do Rio Preto, o acusado subtraiu para si um notebook, da marca Dell, pertencente a Platini Mario Martins. Consta na denúncia No dia dos fatos, a vítima saiu de sua casa, deixando o portão aberto. Momentos depois, o acusado chegou ao local e, entrando na residência, se apossou no notebook, deixando o local na posse do bem. A Polícia Militar foi comunicada do furto e, após receber a informação relativa à motocicleta na qual o imputado transitava, conseguiu encontrá-lo e abordá-lo. Ele autorizou o ingresso dos militares em sua casa, onde o equipamento subtraído foi encontrado. Os agentes, então, o prenderam em flagrante. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 151. O réu Rogério Viana foi citado às fls. 188/189, apresentando resposta à acusação às fls. 193, a qual foi apreciada às fls. 194/195. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 128/150 e 160/182). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas, a vítima e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, por seu turno, a aplicação da pena no patamar mínimo. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 16/17), auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 09/10), auto de avaliação (fls. 85), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. Na fase policial, a vítima Platini Mario Martins disse que na data dos fatos, por volta das 08 horas, saiu para trabalhar e deixou o portão aberto, tendo retornado à residência, por volta das 11 horas, ocasião em que constatou a falta de um Notebook, marca Dell, que ele havia deixado na sala do imóvel. Diante disso, foi até a obra que estava sendo efetuada em um terreno na esquina de sua casa, onde conversou com um pedreiro que informou que um indivíduo desconhecido, conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, teria adentrado na residência e saído de lá com um volume dentro de suas vestes, por volta das 10h16m. O pedreiro relatou ainda que o referido indivíduo havia parado na obra para pedir serviço, tendo ele deixado o número telefone dele e anotado a placa da motocicleta CKS-4219. Não houve qualquer tipo de arrombamento, haja vista que o portão já se encontrava aberto. A Polícia Militar foi acionada, passado a placa da motocicleta e sido orientado a comparecer no Plantão Policial para elaboração da ocorrência policial ou elaborar ocorrência policial pela Internet, junto à Delegacia. Como não teve tempo hábil de elaborar a ocorrência, solicitou à sua esposa que elaborasse pela Internet, o que foi feito. Ressaltou que no mesmo dia, foi contatado para comparecer no Plantão Policial, visto que o indivíduo havia sido localizado e o Notebook havia sido recuperado. Compareceu no Plantão Policial local, onde seu Notebook lhe foi restituído. Disse que não mais possui interesse em dar prosseguimento ao presente feito, haja vista que já teve seu Notebook restituído, bem como tem conhecimento que o investigado se trata de pessoa perigosa e teme por sua integridade física e de sua família (fls. 94/95). Na fase policial, a testemunha comum Vinicius Miguel Soares, policial militar, disse que na data dos fatos, por volta das 14 horas, ao assumir o serviço, tomou conhecimento do furto de uma residência, localizada na Rua Marta Gonçalves, 103, SetSul, nesta cidade. Informou ainda que foi passado que referido furto havia sido praticado por um indivíduo utilizando-se de uma motocicleta, placa CKS-4219. A vítima teria comunicado através do contato via 190, a placa da motocicleta, haja vista teria conseguido identificar pela câmera de monitoramento da residência de um vizinho. Informou ainda a vítima ter deixado a residência para trabalhar, por volta das 08 horas, e ao retornar, por volta das 11 horas, constatou a subtração de um Notebook Dell. Em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, deparou com a motocicleta passada pelo Copom, e então realizaram abordagem do indivíduo, identificado como sendo Rogério Viana, o qual de pronto confessou a prática delituosa, levando o policial até a residência dele, localizada no Jardim Arroio, onde após ter franqueado a entrada no imóvel, foi localizado, no quarto de Rogério, o Notebook de propriedade da vítima. O objeto foi apreendido e Rogério apresentado no Plantão Policial, para elaboração de ocorrência (fls. 29). Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Rafael Soares (fls. 30), policial militar, foi no

mesmo sentido do depoimento de Vinicius Miguel Soares. Em juízo, a testemunha comum Rafael Soares, policial militar, disse que obteve informação que uma moto estaria envolvida na prática de furtos. Com as características da moto, cor e placa, conseguiu abordar o condutor da moto. O acusado confessou a prática do furto e disse que notebook estaria na sua casa. Levou a testemunha até o local, onde foi recuperado. A vítima reconheceu o bem como sendo seu. O policial Rogério participou das mesmas diligências. Na fase policial, o réu Rogério Viana disse que desejava permanecer calado a fim de se manifestar somente em juízo (fls. 112/113). Em juízo, o réu Rogério Viana confessou a prática do furto e disse estar arrependido. Afirmou que levou os policiais até sua casa, local onde o notebook estava. Ficou comprovado que o réu subtraiu coisa alheia móvel para si, notebook da vítima. Segundo depoimento dos policiais, o réu admitiu a prática do furto e o equipamento foi encontrado na casa do acusado, após ele mesmo ter indicado o local. O réu confessou a prática do furto em juízo. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais (fls. 160/182), dois antecedentes por fatos semelhantes (proc. nº 0008220-54.2013 - fls. 182 e proc. nº 0043022-64.2002 - fls. 183/184), assim, aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelos crimes de desacato (proc. nº 1675-31.2014 - fls. 185/186) e tráfico de drogas - proc. nº 1790-86.2013 - fls. 186), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão 14 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. A reincidência prepondera sobre a confissão. Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. A substituição da pena corporal é incabível ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já mencionadas, e sua multirreincidência. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena do crime de furto qualificado, com fulcro no artigo 33, §2º, letra "c" do Código Penal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ROGÉRIO VIANA, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão observando-se o regime fixado. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.